



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO "IN DEROGA ASSISTITA", AI SENSI DEL D. LGS. 81 DEL 15/06/2015, ART. 19, COMMA 3, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 87/2018 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 96/2018), PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGIA MARINA, CON INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA D DI CUI AL CCRL REGIONE SARDEGNA - DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI IN DEROGA ASSISTITA.

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la propria Determinazione n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

PRESO ATTO della deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la determinazione n. 291 del 18/02/2026 avente ad oggetto "Adozione piano degli indicatori del bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. 118 /2011";

VISTA la Determinazione n. 67/2025 del 24/01/2025 relativa al recepimento e all'applicazione dell'accordo per l'inquadramento del personale non dirigente nel CCRL Regione Sardegna;

VISTA la propria Determinazione n. 627 del 13.04.2026 avente ad oggetto "Aggiornamento della Sezione 3.3 del PIAO 2026-2028 – la consistenza delle risorse umane, i fabbisogni di personale e la loro programmazione"- sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito dell'Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n. 2559 del 28 aprile 2026;

VISTO l'Accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE - Direttiva quadro sulla Strategia Marina - tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente per i Programmi di Monitoraggio di cui all'art. 11 del D.lgs. 190/2010 - Piano Operativo delle Attività (POA) - Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale e il relativo finanziamento per gli anni 2024, 2025 e 2026;

CONSIDERATO che l'assunzione in oggetto risulta esclusa dal tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, in quanto trattasi di spesa etero-finanziata nella misura del 100%;

CONSIDERATO che la stessa assunzione risulta esclusa dal tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge 296/2006 in quanto spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati o gravanti su finanziamenti specifici aggiuntivi (Circ.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

MEF 9/06);

PRESO ATTO

che con la presente determinazione si intende procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale, *"per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"* al fine di garantire la corretta ed efficace prosecuzione funzionale del Progetto "Strategia Marina", mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato in deroga assistita, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D. Lgs. 81 del 15/06 /2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, e dal Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48/2023, e tale spesa risponde alle prescrizioni di cui sopra.

VISTE

le Determinazioni del Direttore Generale:

- n. 139/2015 del 21/09/2015, resa esecutiva dalla Deliberazione della G. R. n. 58 del 27/11/2015, relativa all'avvio del progetto MATTM "Strategia Marina";
- n. 19/2016 del 29/02/2016, relativa all'attivazione delle assunzioni a tempo determinato dedicate al progetto;
- n. 795/2020 del 11 giugno 2020, relativa all'approvazione dell'Avviso di pubblica selezione per soli titoli, per l'assunzione di n. 2 unità di personale, a tempo pieno e determinato con profilo di "Collaboratore tecnico professionale" ad indirizzo BIOLOGICO NATURALISTICO, categoria D, CCNL Comparto Sanità, per l'attuazione del progetto "Strategia Marina – POA 2020" - attività da svolgere nei Laboratori;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 209/2021 del 02/03 /2021, relativa all'approvazione della graduatoria di merito definitiva della selezione pubblica di cui alla determinazione sopra indicata;

PRESO ATTO

che con la determinazione, n. 369 del 01/03/2023, è stata assunta, col profilo professionale di *"Collaboratore tecnico professionale – ad indirizzo Biologico-Naturalistico"*, categoria D - CCNL Comparto Sanità, per l'attuazione del progetto "Strategia Marina – POA 2020", la Dott.ssa Tullia Fiore, con decorrenza dal 01/05 /2023 al 31/07/2023;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO	che, il rapporto di lavoro con il Dott.ssa Tullia Fiore, è stato prorogato, con successivi provvedimenti, per un <u>periodo complessivo di servizio di 36 mesi</u>, di cui alle seguenti determinazioni del Direttore del Servizio Risorse Umane: • n. 1353/2023 del 18/07/2023, proroga sino al 31/12/2023; • n. 2543/2023 del 21/12/2023, proroga sino al 30/04/2024; • n. 605/2024 del 16/04/2024, proroga sino al 31/04/2026;
PRESO ATTO	della richiesta, Prot. Int. n. 7540 del 18/02/2026, con la quale il Dirigente Responsabile del Progetto "Strategia Marina", al fine di garantire l'ottimale prosecuzione del progetto, chiede il rinnovo del succitato rapporto di lavoro in scadenza al 30/04/2026, mediante l'assunzione con contratto in deroga fino al 31/12/2026;
ATTESO	che, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, il rapporto di lavoro a tempo determinato, intercorso tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare fra gli stessi soggetti, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, <u>un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi</u>;
VISTO	il Decreto Legge n. 48 del 04/05/2023, recante <i>"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
VISTA	la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale sono state fornite indicazioni sulla succitata normativa;
PRESO ATTO	che la dipendente Dott.ssa Tullia Fiore, alla data del 30/04/2026 avrà prestato servizio per un periodo di 36 mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	determinato, presso questa Agenzia;
ACCERTATO	che, al fine di garantire continuità alle attività del Progetto, si può procedere alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.19, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, e ss.mm., con la Dott.ssa Tullia Fiore;
ACQUISITA	agli atti la comunicazione con la quale la succitata dipendente ha dato il proprio assenso alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato "in deroga assistita";
RITENUTO	per quanto su esposto, di poter procedere all'assunzione della Dott.ssa Tullia Fiore, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, con decorrenza, dal 01/06/2026 al 31/12/2026;
PRESO ATTO	che deve essere stipulato, con la stessa, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato "in deroga assistita", alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato d' area metropolitana di Cagliari – Oristano, ai sensi della normativa succitata;
VISTA	la Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 21/01/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane al Dott. Roberto Pireddu, confermato con propria determinazione n. 55 del 21/01/2025;
VISTO	l'articolo 10, comma 10 del succitato Regolamento generale e di organizzazione dell' A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, successivamente modificato con Determinazioni del D.G. n. 922/2017, n. 9/2022, e da ultimo con determinazione n. 51 del 20.01.2025, in base al quale il Direttore Generale può delegare proprie funzioni;
RITENUTO	pertanto, di poter delegare il Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Roberto Pireddu, alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga assistita, ai sensi del D. Lgs., art. 19, comma 3, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, da stipularsi presso l' Ispettorato d'area metropolitana di Cagliari – Oristano, con sede in Cagliari, con la Dott.ssa Tullia Fiore;
DATO ATTO	che i costi del Progetto "Strategia Marina", finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per le attività previste nei Piani Operativi delle Attività (POA), trovano puntuale copertura nei capitoli del Bilancio, i cui impegni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

spesa sono stati incrementati con Determinazione, n. 781 del 29/04/2026, del Direttore d'Area Tecnico–Scientifica - Responsabile del Progetto.

**ACQUISITO
RITENUTO**

il parere positivo del Direttore della Direzione Area Amministrativa;
pertanto, di poter procedere all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e alla stipula del suddetto contratto in deroga, con la Dott.ssa Tullia Fiore.

DETERMINA

- ART.1** Di approvare la premessa e tutte le motivazioni in essa contenute quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- ART.2** Di procedere all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell' art.19, comma 3, del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, con inquadramento nella Categoria D, di cui al CCRL dipendenti dell'Amministrazione, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, della Dott.ssa Tullia Fiore, con decorrenza dal 01/06 /2026 al 31/12/2026.
- ART.3** Di stipulare con la stessa, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, "in deroga assistita", alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato d'area metropolitana di Cagliari – Oristano, con sede in Cagliari, ai sensi della succitata normativa.
- ART.4** Di delegare il Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Roberto Pireddu, alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga assistita;
- ART.5** Di dare atto che i costi del Progetto "Strategia Marina", finanziati dal Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per le attività previste nei Piani Operativi delle Attività (POA), trovano puntuale copertura nei capitoli del Bilancio, i cui impegni di spesa sono stati incrementati con Determinazione, n. 781 del 29/04 /2026, del Direttore d'Area Tecnico–Scientifica -Responsabile del Progetto.
- La presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio "on-line" del sito web istituzionale dell'ARPAS

La Direttrice Generale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Nicoletta Vannina Ornano

Siglato da :

ROBERTO PIREDDU

LIVIO SANNA



Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
29/04/2026 14:01:50